

Закрытое акционерное общество
«Уайт Бёрд»



УТВЕРЖДАЮ

Директор ЗАО «Уайт Бёрд»

Шабанов М.А.

Редакция опубликована 31.03.2026
Вступает в силу с даты публикации

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА

о заключении договора о приобретении¹ цифровых знаков (токенов) ICO

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- Публичная oferta** — адресованное неопределенному кругу лиц предложение о заключении договора, содержащее все существенные и иные условия, на которых между Сторонами заключается договор о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO.
- Стороны** — Компания, действующая от имени Заказчика ICO или от своего имени (в зависимости от содержания договора на создание и (или) размещение цифровых знаков (токенов) ICO), и Инвестор.
- Компания** — Закрытое акционерное общество «Уайт Бёрд» (ЗАО «Уайт Бёрд»), юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Беларусь, с регистрационным номером / учетным номером налогоплательщика 591029489, с адресом места нахождения: 220030, Республика Беларусь, город Минск, улица Свердлова, дом 11, помещение 328.
- Организатор ICO** — резидент Парка высоких технологий (далее – ПВТ), в бизнес-проекте которого указан вид деятельности, предусматривающий оказание услуг, связанных с созданием и размещением цифровых знаков (токенов) с использованием сети Интернет, включая услуги по продвижению цифровых знаков (токенов), консультационные и иные сопутствующие услуги. В рамках заключения, исполнения настоящей Публичной оферты Организатором ICO является Компания.
- Заказчик ICO** — юридическое лицо (как резидент Республики Беларусь, в том числе резидент ПВТ, так и нерезидент Республики Беларусь), или индивидуальный предприниматель – резидент ПВТ, являющееся (являющийся) Клиентом Компании, соответствующее (соответствующий) требованиям

¹ По тексту настоящей Публичной оферты «приобретение» — возникновение у Клиента - Инвестора как у первого владельца цифровых знаков (токенов) ICO права собственности на цифровые знаки (токены) ICO, созданные и (или) размещенные ЗАО «Уайт Бёрд» по заданию Заказчика ICO, на основании заключенного посредством акцепта настоящей Публичной оферты договора и подачи Клиентом соответствующей заявки, путем обмена приобретенных Клиентом за денежные средства, электронные деньги внутриплатформенных токенов ЗАО «Уайт Бёрд» на цифровые знаки (токены) ICO.

Компании к Заказчику ICO в соответствии с внутренними правилами взаимодействия ЗАО «Уайт Бёрд» с Заказчиком ICO, которому на основании соответствующего договора Компания, выступающая в качестве Организатора ICO, оказывает услуги, связанные с созданием и (или) размещением токенов с использованием сети Интернет.

Клиент

- физическое лицо, гражданин Республики Беларусь, гражданин иностранного государства, лицо без гражданства, личным законом которого является законодательство Республики Беларусь или иностранного государства, достигшее возраста 18 лет, либо юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Беларусь или законодательством иного государства (территории), обладающее полной право- и дееспособностью, не ограниченное в правах в части совершения действий и операций, возможность осуществления которых предусматривает Информационная система Компании, в порядке, установленном личным законом физического / юридического лица, для целей настоящей Публичной оферты - прошедшее процедуру регистрации, идентификации, верификации в Информационной системе Компании, а также соответствующее условиям о гарантиях и заверениях, предусмотренных разделом 6 договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO.

Инвестор

- Клиент, осуществляющий (намеревающийся осуществить) приобретение цифровых знаков (токенов) ICO.

Квалифицированный инвестор

- Инвестор - физическое лицо, резидент Республики Беларусь, которое соответствует не менее чем двум из следующих критериев, что подтверждается таким лицом путем предоставления в Информационной системе Компании соответствующих документов и сведений:
- 1) имеет доход за год, предшествующий году обращения физического лица к Компании за приобретением цифровых знаков (токенов) ICO, в размере не менее 80 000 (восемьдесят тысяч) белорусских рублей (без учета доходов, полученных от отчуждения недвижимого имущества);
 - 2) стоимость имущества, принадлежащего ему, составляет не менее 150 000 (ста пятидесяти тысяч) белорусских рублей. При этом учитывается любое имущество, принадлежащее соответствующему физическому лицу на праве собственности;
 - 3) имеет квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг первой, второй или третьей категории, квалификационный аттестат аудитора, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», действие которого не приостановлено и (или) не прекращено;

4) имеет не менее чем 3-летний опыт работы в организации, которая совершает (совершала) сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, токенами, если его трудовая функция непосредственно связана с совершением таких сделок и операций;

5) имеет не менее чем 3-летний опыт совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, токенами.

**Особо
квалифицированный
инвестор**

— Инвестор - физическое лицо, резидент Республики Беларусь, которое одновременно соответствует не менее чем:

1) одному из следующих критериев, что подтверждается таким лицом путем предоставления в Информационной системе Компании соответствующих документов и сведений:

а) имеет квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг первой, второй или третьей категории, квалификационный аттестат аудитора, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», действие которого не приостановлено и (или) не прекращено;

б) имеет не менее чем 3-летний опыт работы в организации, которая совершает (совершала) сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, операции с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, токенами, если его трудовая функция непосредственно связана с совершением таких сделок и операций;

в) имеет не менее чем 3-летний опыт совершения сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами, токенами.

2) и одному из следующих критериев, что подтверждается таким лицом путем предоставления в Информационной системе Компании соответствующих документов и сведений:

а) имеет доход за год, предшествующий году обращения физического лица к Компании за приобретением цифровых знаков (токенов) ICO, в размере не менее 300 000 (трехсот тысяч) белорусских рублей. При этом не учитываются доходы, полученные от отчуждения недвижимого имущества;

б) стоимость имущества, принадлежащего ему, составляет не менее 600 000 (шестисот тысяч) белорусских рублей (пересчет иностранной валюты в белорусские рубли осуществляется по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату обращения физического лица к Компании за приобретением

цифровых знаков (токенов) ICO). При этом учитывается любое имущество, принадлежащее соответствующему физическому лицу на праве собственности.

Пользователь	— физическое лицо, гражданин Республики Беларусь, гражданин иностранного государства, лицо без гражданства, личным законом которого является законодательство Республики Беларусь или иностранного государства, либо юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Беларусь или законодательством иного государства (территории), обладающее полной право- и дееспособностью, являющееся посетителем Сайта Компании, для целей настоящей Публичной оферты — не прошедшее (прошедшее не в полном объеме) процедуры регистрации, идентификации и верификации.
Сайт Компании	— веб-сайт, размещенный в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: http://whitebird.io .
Информационная система Компании (Криптоплатформа)	— совокупность банков данных, информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-технических средств, в рамках которой Компанией осуществляется ее деятельность.
Регистрация	— создание Пользователем в Информационной системе Компании своего электронного личного кабинета, профиля, учетной записи (аккаунта), в целях осуществления использования функционала Информационной системы Компании путем следования установленной Компанией последовательности действий по заполнению соответствующей регистрационной формы, а также предоставления необходимой для регистрации информации в запрашиваемом Компанией объеме.
Идентификация	— комплекс мероприятий по установлению данных о Пользователе (его представителях) в Информационной системе Компании путем предоставления информации, необходимой для идентификации и (или) дальнейшей верификации в запрашиваемом Компанией объеме.
Верификация	— комплекс мероприятий по подтверждению достоверности предоставленных Пользователем данных при прохождении процедуры идентификации в Информационной системе Компании.
Учетная запись (аккаунт)	— часть Информационной системы Компании, содержащая совокупность данных о верифицированном Клиенте, позволяющая непосредственно использовать функционал Информационной системы Компании в полном объеме.
Электронный счет	— неотъемлемая часть Информационной системы Компании, используемая для учета, хранения и использования

	цифровых знаков (токенов) (кроме цифровых знаков (токенов) ICO Клиента-Инвестора), принадлежащих Клиенту Компании.
Портфель токенов (Портфель цифровых знаков (токенов) ICO)	— неотъемлемая часть Информационной системы Компании, используемая для получения, учета, хранения цифровых знаков (токенов) ICO, приобретенных Инвестором.
ICO счет	— неотъемлемая часть Информационной системы Компании, используемая для получения, учета, хранения: 1) доходных токенов WBC, получаемых Инвестором в результате приобретения Инвестором цифровых знаков (токенов) ICO в соответствии с условиями, установленными в соответствующей приобретаемым цифровым знакам (токенам) ICO Декларации «White Paper» ICO («ICO счет Инвестора»); 2) цифровых знаков (токенов) WBC, получаемых Заказчиком ICO в результате приобретения Инвестором цифровых знаков (токенов) ICO в соответствии с условиями, установленными в соответствующей приобретаемым цифровым знакам (токенам) ICO Декларации «White Paper» ICO («ICO счет Заказчика ICO»).
Цифровые знаки (токены) ICO	— цифровые знаки (токены), создаваемые и размещаемые Компанией по заданию Заказчика ICO в Информационной системе Компании, порядок создания, размещения и реализации которых определен Декларацией «White Paper» ICO.
Цифровые знаки (токены) ICO 1-ой категории (далее – токены ICO 1 категории)	— цифровые знаки (токены) ICO, одновременно отвечающие следующим критериями: - цифровые знаки (токены) ICO созданы по заданию Заказчика ICO, являющегося резидентом Республики Беларусь; - Заказчик ICO осуществляет хозяйственную деятельность не менее двух лет до даты утверждения Декларации «White Paper» ICO; - степень риска наступления банкротства Заказчика ICO, рассчитанная в соответствии с законодательством на последний день квартала, предшествующего дате утверждения Декларации «White Paper» ICO – низкая; - исполнение обязательств по цифровым знакам (токенам) ICO обеспечивается одним из способов, предусмотренных законодательством; - предусмотренный Декларацией «White Paper» ICO объем обязательств, возникающих у Заказчика ICO в результате размещения создаваемых цифровых знаков (токенов) ICO, не превышает стоимости чистых активов Заказчика ICO, рассчитанной в соответствии с законодательством на дату утверждения Декларации «White Paper» ICO, уменьшенной на суммы предоставленного Заказчиком ICO обеспечения исполнения обязательств в виде поручительства, гарантии, залога имущества, в том числе имущественных прав,

учитываемого на балансе Заказчика ICO и предоставленного в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц, и иных способов обеспечения, не прекращенных на дату определения стоимости чистых активов.

Токены ICO 1 категории доступны к приобретению всем лицам, обладающим статусом Инвестора.

**Цифровые знаки
(токены) ICO 2-ой
категории
(далее – токены ICO
2 категории)**

— цифровые знаки (токены) ICO, созданные по заданию Заказчика ICO, являющегося резидентом Республики Беларусь, к которым не предъявляются дополнительные требования.

Токены ICO 2 категории доступны к приобретению:

- физическим лицам – резидентам Республики Беларусь, обладающим статусом Квалифицированного, Особо квалифицированного инвестора;
- физическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь, обладающим статусом Инвестора;
- юридическим лицам, обладающим статусом Инвестора.

**Цифровые знаки
(токены) ICO 3-ей
категории
(далее – токены ICO
3 категории)**

— цифровые знаки (токены) ICO, созданные по заданию Заказчика ICO, являющегося резидентом Республики Беларусь или нерезидентом Республики Беларусь, к которым не предъявляются дополнительные требования.

Токены ICO 3 категории доступны к приобретению:

- физическим лицам – резидентам Республики Беларусь, обладающим статусом Особо квалифицированного инвестора;
- физическим лицам – нерезидентам Республики Беларусь, обладающим статусом Инвестора;
- юридическим лицам, обладающим статусом Инвестора.

Whitebird Coin (WBC)

— собственный внутриплатформенный токен Компании, порядок создания, размещения и реализации которого определен Декларацией «White Paper» о создании и размещении собственных внутриплатформенных цифровых знаков (токенов) (в частности, Декларацией «White Paper» о создании и размещении внутриплатформенных цифровых знаков (токенов) Whitebird Coin, репрезентующих валюты и иные цифровые знаки и (или) Декларацией «White Paper» о создании и размещении внутриплатформенных цифровых знаков (токенов) Whitebird Coin, репрезентующих валюту (дирхам Объединенных Арабских Эмиратов).

**Доходные токены
(Доходные токены
WBC)**

— токены WBC, передаваемые Компанией по поручению Заказчика ICO Инвестору в виде постоянного дохода («Доход Владельцев»), исчисляемого, определяемого и выплачиваемого в результате приобретения Инвестором цифровых знаков (токенов) ICO в соответствии с условиями, установленными в соответствующей приобретаемым цифровым знакам (токенам) ICO Декларации «White Paper» ICO.

Декларация White Paper	— документ, содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, и лице, планирующим его осуществлять, соответствующий требованиям, содержащимся в актах Наблюдательного совета ПВТ.
Декларация «White paper» Компании	— документ Компании, содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения токенов, и лице, планирующем ее осуществлять – Компании; в рамках настоящей Публичной оферты под Декларацией «White paper» Компании понимаются размещенные на Сайте Компании Декларации «White Paper» о создании и размещении собственных внутриплатформенных цифровых знаков (токенов) (в частности, Декларация «White Paper» о создании и размещении внутриплатформенных цифровых знаков (токенов) Whitebird Coin, репрезентующих валюты и иные цифровые знаки и (или) Декларацией «White Paper» о создании и размещении внутриплатформенных цифровых знаков (токенов) Whitebird Coin, репрезентующих валюту (дирхам Объединенных Арабских Эмиратов).
Декларация «White Paper» ICO	— документ Заказчика ICO, созданный Компанией по заданию Заказчика ICO, или документ Заказчика ICO, созданный Заказчиком ICO, содержащий сведения о деятельности, для которой привлекаются инвестиции посредством размещения цифровых знаков (токенов) ICO, лице, планирующем ее осуществлять – Заказчике ICO, а также о Компании, размещенный на сайте Компании и сайте Заказчика ICO.

I. УСЛОВИЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

1. Общие положения.

1.1. Настоящий документ является Публичной офертой в соответствии со ст. 405, п. 2 ст. 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь, и определяет взаимные права и обязанности, основания их возникновения, условия и порядок взаимоотношений между Компанией, действующая от имени Заказчика ICO или от своего имени (в зависимости от содержания договора на создание и (или) размещение цифровых знаков (токенов) ICO), и Инвестором - любым лицом, которое:

- намеревается совершить (совершает, совершило) сделку (сделки) по приобретению цифровых знаков (токенов) ICO;
- соответствует критериям, установленным Договором о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO;
- является лицом, прошедшим установленные процедуры идентификации, верификации (получившим статус «верифицирован»);
- в случае, если в качестве Инвестора выступает физическое лицо – резидент Республики Беларусь, намеревающееся приобрести токены ICO 2, 3 категорий, – является лицом, предоставившим документы и иные сведения, подтверждающие соответствие критериям Квалифицированного, Особо квалифицированного инвестора соответственно;
- является лицом, принявшим (акцептовавшим) Публичную оферту о заключении Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO.

1.2. Права и обязанности Сторон возникают на условиях Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO с момента акцепта Инвестором настоящей Публичной оферты.

1.3. Акцептом настоящей Публичной оферты, равно как и всех прилагаемых к Договору о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO документов, являющихся приложениями (неотъемлемой частью) Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO, является совершение Клиентом (потенциальным Инвестором) следующих юридически значимых действий:

Критерии Клиента (потенциального Инвестора)	Категории цифровых знаков (токенов) ICO, которые намеревается приобрести Клиент (потенциальный Инвестор)	Форма акцепта
Физическое лицо – резидент Республики Беларусь	токены ICO 1 категории	- нажатие кнопки «Купить ² » в поле интерфейса Информационной системы Компании и - проставление отметки о согласии с условиями настоящей Публичной оферты путем заполнения Клиентом (потенциальным Инвестором) полей соответствующего всплывающего окна
	токены ICO 2 категории / токены ICO 3 категории	- предоставление документов и иных сведений, подтверждающих соответствие лица критериям Квалифицированного или Особо квалифицированного инвестора (для приобретения токенов ICO 2 категории), Особо квалифицированного инвестора (для приобретения токенов ICO 3 категории), и - проставление отметки о согласии с условиями настоящей Публичной оферты путем заполнения Клиентом (потенциальным Инвестором) полей соответствующего всплывающего окна
Физическое лицо – нерезидент Республики Беларусь, юридическое лицо	токены ICO 1 категории / токены ICO 2 категории / токены ICO 3 категории	- нажатие кнопки «Купить» в поле интерфейса Информационной системы Компании и - проставление отметки о согласии с условиями настоящей Публичной оферты путем заполнения Клиентом (потенциальным Инвестором) полей соответствующего всплывающего окна

Вышеуказанные действия лица являются однозначным волеизъявлением, направленным на заключение Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO.

1.4. Акцептуя настоящую Публичную оферту, Инвестор в полном объеме принимает и соглашается с условиями Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO, условиями документов, являющихся приложениями и неотъемлемой частью Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO:

- Положение об общих условиях реализации цифровых знаков (токенов) (Общие условия реализации токенов);
- Положение о порядке управления конфликтом интересов;
- Положением о системе и порядке управления рисками;

² Несмотря на указание «Купить», в рамках Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO совершаются сделки по покупке WBC и дальнейшего приобретения Инвестором цифровых знаков (токенов) ICO в обмен на WBC (а при наличии WBC на Электронном счете Клиента – приобретение цифровых знаков (токенов) ICO в обмен на WBC). Указание «Купить» осуществляется исключительно в целях прозрачности и упрощения взаимодействия Инвесторов с интерфейсом информационной системы Компании, вместе с тем, совершая сделки с использованием информационной системы Компании, Компания и Инвестор осознают, что токены не являются средством платежа.

- Декларации «White Paper» о создании и размещении собственных внутриплатформенных цифровых знаков (токенов) (в частности, Декларация «White Paper» о создании и размещении внутриплатформенных цифровых знаков (токенов) Whitebird Coin, репрезентующих валюты и иные цифровые знаки и Декларация «White Paper» о создании и размещении внутриплатформенных цифровых знаков (токенов) Whitebird Coin, репрезентующих валюту (дирхам Объединенных Арабских Эмиратов));

- Декларации «White Paper» ICO;

- Положение об определении размера и порядка взимания с клиентов вознаграждения оператора обмена криптовалют, оператора криптоплатформы;

- Положение об ограниченных (запрещенных) для установления отношений юрисдикциях;

- Политика в отношении обработки персональных данных;

- Положение об обработке и защите персональных данных;

- Положение о порядке обеспечения конфиденциальности при обработке информации, содержащей персональные данные;

- Регламент обработки персональных данных пользователей сайта ЗАО «Уайт Бёрд»;

- Публичная оферта о заключении договора купли-продажи, обмена цифровых знаков (токенов) и соответствующий Договор купли-продажи, обмена цифровых знаков (токенов) (в случаях и в части, применимой в соответствии с положениями настоящей Публичной оферты о заключении договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO и соответствующего Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO),

а также подтверждает факт ознакомления (до непосредственного совершения сделок с Компанией) и согласия с информацией:

- о том факте, что объектом сделки, планируемой к совершению между Компанией (в том числе Компанией, действующей от имени Заказчика ICO или от своего имени (в зависимости от содержания договора на создание и (или) размещение цифровых знаков (токенов) ICO) и Инвестором, могут выступать цифровые знаки (токены), которые созданы и размещены по заданию работника и (или) собственника имущества, учредителя (участника), и (или) бенефициарного владельца Компании либо в соответствии с законодательством были созданы и размещены работником и (или) бенефициарным владельцем Компании в своем интересе (без задания иных лиц);

- о том, какие действия вправе осуществить Клиент (Инвестор), если он не согласен с действиями (бездействием) Компании;

- о том, что Компания является резидентом Парка высоких технологий и осуществляет свою деятельность в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 и иным законодательством.

1.5. Договор о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO, заключаемый Клиентом (Инвестором) посредством акцепта настоящей Публичной оферты, является договором присоединения, заключаемым в порядке, установленном ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь, условия которого определены, и могут быть приняты Клиентом (Инвестором) не иначе как путем присоединения к предложенному договору о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO в целом.

1.6. Акцептом настоящей Публичной оферты Клиент подтверждает заключение Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO в письменной форме в соответствии с п.п. 2-3 ст. 404 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

1.7. Изменение (дополнение) условий Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO, равно как и всех приложений к нему, осуществляется Компанией самостоятельно, без дополнительного согласования и (или) информирования Клиента (Инвестора) о вносимых изменениях (дополнениях), путем размещения новой редакции соответствующего документа на Сайте Компании. Стороны согласовали, что обязанностью Клиента (Инвестора) является своевременное получение информации о внесении изменений (дополнений) Компанией в Договор о приобретении цифровых

знаков (токенов) ICO, иные документы, являющиеся приложением к нему, путем ознакомления с соответствующими изменениями (дополнениями) на Сайте Компании.

1.8. Отсутствие письменного отказа Клиента (Инвестора) от исполнения Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO на новых (измененных, дополненных) Компанией условиях является акцептом Клиентом (Инвестором) соответствующего договора в новой редакции.

2. Информация о Компании.

2.1. Компания является резидентом Парка высоких технологий (решение о регистрации в качестве резидента Парка высоких технологий, протокол № 13/НС-2пр от 07.07.2020) и осуществляющее свою деятельность в сфере гражданского оборота цифровых знаков (токенов) в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь № 8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики» и иными актами законодательства и законодательными актами Республики Беларусь.

2.2. Компания имеет правовой статус оператора обмена криптовалют (цифровых знаков (токенов)), оператора криптоплатформы, организатора ICO, в связи с чем при осуществлении взаимоотношений с Клиентом (Инвестором) в рамках настоящей Публичной оферты и исполнения Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO предоставляет физическим и юридическим лицам возможность совершения с Компанией (в том числе последовательно) следующих сделок (операций):

- сделок купли-продажи WBC за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги;

- сделок по обмену приобретенных WBC на цифровые знаки (токены) другого вида, включая цифровые знаки (токены) ICO (в том числе путем обмена на WBC определенного вида (в зависимости от вида валюты)),

- и других сделок (операций) в соответствии с законодательством.

2.3. Компания является правообладателем программного обеспечения (информационной системы), находящегося на серверах, принадлежащих Компании, и позволяющего проводить процедуры идентификации и верификации физических лиц, а также обеспечивать совершение сделок (операций), связанных с покупкой, продажей цифровых знаков (токенов), а также обменом цифровых знаков (токенов) одного вида на цифровые знаки (токены) другого вида.

2.4. В рамках заключения и (или) исполнения Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO Компания может действовать от имени Заказчика ICO или от своего имени (в зависимости от наличия и (или) содержания договора на создание и (или) размещение цифровых знаков (токенов) ICO). При этом в случае, если Компания действует от своего имени в рамках договора на создание и (или) размещение цифровых знаков (токенов) ICO, заключенного с Заказчиком ICO, момент освобождения Заказчиком ICO Компании от обязательств перед Инвестором предусматривается в договоре на создание и (или) размещение цифровых знаков (токенов) ICO, заключенном между Заказчиком ICO и Компанией.

3. Условия действительности Публичной оферты.

3.1. Клиент (Инвестор) является лицом, отвечающим признакам, предусмотренным определениями терминов «Клиент», «Инвестор», а в случае, если стороной Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO выступает (намеревается выступить) Инвестор – физическое лицо, резидент Республики Беларусь, намеревающееся приобрести токены ICO 2, 3 категорий, – также определениями терминов «Квалифицированный инвестор» или «Особо квалифицированный инвестор» (для приобретения токенов ICO 2 категории), «Особо квалифицированный инвестор» (для приобретения токенов ICO 3 категории), указанных в преамбуле (глава «Термины и определения») настоящей Публичной оферты.

3.2. Клиент (Инвестор) в полном объеме ознакомлен и согласен с условиями документов, а также подтверждает факт ознакомления (до непосредственного совершения сделок в Информационной системе Компании) и согласия с информацией, поименованных в п. 1.4 настоящей Публичной оферты, о чем проставил подпись в каждом из документов (в том числе путем проставления отметки «Согласие с условиями регистрации» при прохождении процедуры регистрации в Информационной системе Компании) в порядке, предусмотренном настоящей Публичной офертой.

3.3. Клиент (Инвестор) путем акцепта Публичной оферты и заключения Договора подтверждает ознакомление с информацией об обязанности Компании осуществлять создание и направление (предоставление) отчетов в соответствии с ч. 2, ч. 4 п. 5 Правил осуществления деятельности оператора криптоплатформы, утвержденным решением Наблюдательного совета Парка высоких технологий, порядке осуществления вышеуказанной обязанности, и предоставляет свое согласие на направление Компанией таких отчетов.

4. Условия Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO.

Все термины и определения, используемые в тексте Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO, трактуются в соответствии с положениями Публичной оферты, Общих условий реализации токенов, а также в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Стороны заключают Договор о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO в соответствии с Публичной офертой ЗАО «Уайт Бёрд» на следующих условиях:

II. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ (ТОКЕНОВ) ICO

1. Предмет Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO

1.1. В соответствии с условиями Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO (далее - Договор) на основании электронных Заявок Клиента (далее - Заявка), являющихся неотъемлемой частью Договора, Стороны осуществляют взаимодействие в Информационной системе Компании в порядке, предусмотренном одним из нижеизложенных вариантов³ (далее – Сделки, Операции):

1.1.1. При отсутствии у Клиента (Инвестора) WBC⁴ на Электронном счете:

При получении соответствующей Заявки Инвестора:

1) в случае намерения Инвестора использовать деньги, электронные деньги в целях дальнейшего совершения последовательности сделок, в результате совокупности которых будет осуществлено приобретение цифровых знаков (токенов) ICO – Компания, выступающая в качестве Продавца, (в том числе, в случаях, предусмотренных локальными актами Компании - за вознаграждение) передает Клиенту (Инвестору), выступающему в качестве Покупателя, цифровые знаки (токены) WBC взамен получения от Клиента (Инвестора) денежных средств, электронных денег:

а) в валюте, соответствующей валюте выражения стоимости подлежащего приобретению Инвестором цифрового знака (токена) ICO, или

б) иной валюте⁵, поддерживаемой Информационной системой Компании,

³ Клиент (Инвестор) вправе избрать любой из предложенных вариантов взаимодействия при наличии технической возможности в информационной системе Компании, при этом Клиент (Инвестор) подтверждает, что нахождение функционала информационной системы Компании в стадии разработки не является нарушением Компанией условий настоящего Договора.

⁴ Репрезентируемая валюта которых соответствует валюте выражения стоимости подлежащего приобретению Инвестором цифрового знака (токена) ICO.

⁵ В таком случае по соответствующему распоряжению Клиента (Инвестора) совершается также последовательность сделок по приобретению WBC, валюта выражения стоимости которых соответствует избранной Инвестором валюте предоставляемых денежных средств, электронных денег, и их последующего обмена на WBC, репрезентируемая валюта которых соответствует валюте выражения стоимости цифровых знаков (токенов) ICO (в том числе, если необходимо, с применением кросс-курсов цифровых знаков (токенов), установленных Компанией). Указанная в настоящем примечании последовательность сделок совершается на основании Публичной

2) а в случае намерения Инвестора использовать цифровые знаки (токены) (за исключением WBC) в целях дальнейшего совершения последовательности сделок, в результате совокупности которых будет осуществлено приобретение цифровых знаков (токенов) ICO – Клиент (Инвестор) передает в собственность Компании цифровые знаки (токены) одного вида (за исключением WBC) взамен получения от Компании (в том числе, в случаях, предусмотренных локальными актами Компании - за вознаграждение) в собственность WBC, валюта выражения стоимости которых соответствует валюте выражения стоимости цифровых знаков (токенов) ICO⁶,

после чего по соответствующему распоряжению Инвестора Компания, действующая от имени Заказчика ICO или от своего имени (в зависимости от содержания договора на создание и (или) размещение цифровых знаков (токенов) ICO), путем обмена полученных в результате вышеуказанных юридически значимых действий цифровых знаков (токенов) WBC Инвестора на цифровые знаки (токены) ICO передает в собственность Заказчика ICO цифровые знаки (токены) WBC, а в собственность Инвестора - цифровые знаки (токены) ICO (в том числе, в случаях, предусмотренных локальными актами Компании - за вознаграждение), и, в случаях и на условиях, определенных соответствующей Декларацией «White Paper» ICO, передает Инвестору путем зачисления на ICO счет Инвестора доходные токены WBC, при наличии возможности исполнить такие Заявки, в порядке (с соблюдением условий), установленном (установленных) подразделом 4 главы II Публичной оферты.

1.1.2. При наличии у Клиента (Инвестора) WBC⁷ на Электронном счете:

При получении соответствующей Заявки Инвестора Компания, действующая от имени Заказчика ICO или от своего имени (в зависимости от содержания договора на создание и (или) размещение цифровых знаков (токенов) ICO), путем обмена имеющихся у Клиента (Инвестора) на Электронном счете цифровых знаков (токенов) WBC Клиента (Инвестора), валюта выражения стоимости которых соответствует валюте выражения стоимости цифровых знаков (токенов) ICO, на цифровые знаки (токены) ICO передает в собственность Заказчика ICO цифровые знаки (токены) WBC, а в собственность Инвестора - цифровые знаки (токены) ICO (в том числе, в случаях, предусмотренных локальными актами Компании - за вознаграждение), и, в случаях и на условиях, определенных соответствующей Декларацией «White Paper» ICO, передает Инвестору путем зачисления на ICO счет Инвестора доходные токены WBC, при наличии возможности исполнить такие Заявки, в порядке (с соблюдением условий), установленном (установленных) подразделом 5 главы II Публичной оферты.

1.2. Конкретные условия каждой Сделки в рамках Договора (в том числе статус стороны Договора, а также существенные условия Договора – условия о предмете Договора (варианте взаимодействия Сторон (виде операции)) и его цене) определяются в Заявке, оформляемой Инвестором в Информационной системе Компании.

1.3. Каждая оформляемая Заявка является неотъемлемой частью Договора. Условия каждой Заявки имеют индивидуальный характер и не являются безусловным основанием к совершению Компанией последующих Сделок на аналогичных (схожих) условиях. В случае наличия в Заявке условий, отличных от условий Договора, приоритет имеют условия, отраженные в Заявке.

оферты о заключении договора купли-продажи, обмена цифровых знаков (токенов) и соответствующего Договора, однако без зачисления полученных в результате WBC на Электронный счет.

⁶ В таком случае по соответствующему распоряжению Клиента (Инвестора) совершается также последовательность сделок по обмену предоставленных Клиентом (Инвестором) цифровых знаков (токенов) на WBC, репрезентируемая валюта которых соответствует валюте выражения стоимости цифровых знаков (токенов) ICO (в том числе, если необходимо, с применением кросс-курсов цифровых знаков (токенов), установленных Компанией). Указанная в настоящем примечании последовательность сделок совершается на основании Публичной оферты о заключении договора купли-продажи, обмена цифровых знаков (токенов) и соответствующего Договора, однако без зачисления полученных в результате WBC на Электронный счет.

⁷ Репрезентируемая валюта которых соответствует валюте выражения стоимости подлежащего приобретению Инвестором цифрового знака (токена) ICO.

1.4. В рамках взаимодействия Сторон (в том числе в целях осуществления сделок) Компания обеспечивает учет и хранение денежных средств, электронных денег, цифровых знаков (токенов) Инвесторов. При этом:

- денежные средства Инвестора и денежные средства Компании как Организатора ICO хранятся на разных текущих (расчетных) банковских счетах;
- электронные деньги Инвестора и электронные деньги Компании как Организатора ICO хранятся в разных электронных кошельках;
- цифровые знаки (токены) Инвестора и цифровые знаки (токены) Компании как Организатора ICO хранятся на разных адресах (идентификаторах) виртуального кошелька.

Совместный учет денежных средств, электронных денег, цифровых знаков (токенов) двух и более Инвесторов не допускается.

Принимая во внимание наличие риска хищения денежных средств, электронных денег, цифровых знаков (токенов) соответственно с текущих (расчетных) банковских счетов электронных кошельков, адресов (идентификаторов) виртуального кошелька Компании, Компания обеспечивает хранение денежных средств, электронных денег, цифровых знаков (токенов) Инвесторов на нескольких текущих (расчетных) банковских счетах, в нескольких электронных кошельках, на нескольких адресах (идентификаторах) виртуального кошелька.

Компания не выплачивает проценты на сумму (количество) денежных средств и (или) цифровых знаков (токенов), учтенных за Инвестором в его учетной записи (аккаунте), за исключением случаев передачи Инвестору доходных токенов в соответствии с условиями соответствующей приобретенному цифровому знаку (токену) ICO Декларации «White Paper» ICO.

Особенности хранения денежных средств, электронных денег, цифровых знаков (токенов) Инвестора определяются порядком и условиями осуществления Сторонами операций.

1.5. Организатор ICO вправе реализовывать Инвесторам – гражданам Республики Беларусь, не обладающим статусом Квалифицированного / Особо квалифицированного инвестора, токены ICO 1 категории при условии, что совокупная сумма средств, передаваемых в обмен на размещаемые токены ICO 1 категории и средств, переданных в обмен на ранее реализованные этому Инвестору и находящиеся в обращении цифровые знаки (токены) ICO, не превышает 80 000 (восемьдесят тысяч) белорусских рублей. При этом сумма средств, передаваемых в обмен на размещаемые токены ICO 1 категории, определяется на дату совершения каждой сделки (операции) с учетом следующих особенностей:

- иностранная валюта пересчитывается в белорусские рубли по курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день совершения соответствующей сделки (операции);

- цифровые знаки (токены) ICO, стоимость которых приравнивается к белорусскому рублю или конкретной иностранной валюте, иным токенам по правилам, предусмотренным Декларацией «White Paper» ICO, приравниваются соответственно к белорусскому рублю или конкретной иностранной валюте, соответствующему цифровому знаку (токену) ICO в соотношении, определенном Декларацией «White Paper» ICO;

- стоимость иных цифровых знаков (токенов) ICO определяется по наименьшей стоимости соответствующего цифрового знака (токена) ICO в день совершения операции по данным ресурсов «КоинМаркетКап» (www.coinmarketcap.com) и «КоинГеоко» (www.coingecko.com).

2. Порядок получения Клиентом статуса Инвестора (Квалифицированного инвестора, Особо квалифицированного инвестора)

2.1. Для осуществления Сделок и получения статуса Инвестора (Квалифицированного инвестора, Особо квалифицированного инвестора) Пользователь (Клиент) самостоятельно проходит процедуры регистрации, идентификации, верификации в Информационной системе Компании путем создания своей учетной записи (аккаунта), следуя установленной Компанией последовательности действий по заполнению соответствующей формы, а также предоставляя необходимую информацию в запрашиваемом Компанией объеме в соответствии с требованиями и условиями внутренних документов Компании.

2.2. Клиенту присваивается статус Инвестора в момент акцепта Публичной оферты о заключении договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO, определённый в соответствии с п. 1.3 условий Публичной оферты.

2.3. В случае если в качестве Инвестора выступает физическое лицо – резидент Республики Беларусь, намеревающееся приобрести токены ICO 2, 3 категорий, статус Квалифицированного, Особо квалифицированного инвестора присваивается такому лицу в момент успешного прохождения проверки достоверности документов и сведений, предоставленных в соответствии с п.п. 2.4 – 2.6 настоящего Договора.

2.4. Организатор ICO до реализации размещаемых цифровых знаков (токенов) ICO гражданам Республики Беларусь, намеревающихся приобрести токены ICO 2, 3 категорий за деньги (белорусские рубли, иностранную валюту), электронные деньги, в обмен на токены другого вида, истребует соответствующие документы и иные сведения, подтверждающие соответствие такого гражданина Республики Беларусь критериям, которым должен соответствовать Квалифицированный или Особо квалифицированный инвестор в зависимости от категории токена ICO (далее – Документы (Сведения)).

Соответствующие Документы (Сведения) предоставляются потенциальным Квалифицированным или Особо квалифицированным инвестором путем загрузки скан-копий (электронных образов) документов в формате PDF в соответствующее поле для загрузки файлов, отображающееся после нажатия кнопки «Изменить статус» в интерфейсе Информационной системы Компании либо в ином порядке (последовательности действий), установленном (предлагаемом) интерфейсом Информационной системы Компании⁸.

2.5. Компания осуществляет проверку достоверности предоставленных Документов (Сведений) и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их получения уведомляет Клиента о результатах проведенной проверки (посредством направления письма на электронную почту Клиента и (или) уведомления в Информационной системе Компании).

В случае если в результате проверки достоверность Документов (Сведений) не подтверждена, Компания не вправе реализовывать указанным Клиентам токены ICO иных категорий, кроме 1 категории.

2.6. При принятии Компанией вышеуказанных мер, Компания вправе запросить, а Клиент (Инвестор) обязан предоставить дополнительные документы, информацию, сведения, в запрашиваемом Компанией объеме и установленные Компанией сроки.

2.6.1. В целях подтверждения соответствия Клиента (Инвестора) полученному ранее статусу Квалифицированного / Особо квалифицированного инвестора Компания не реже одного раза в два года с момента первичного получения соответствующих Документов (Сведений) повторно запрашивает у такого Клиента актуальные Документы (Сведения). Компания обеспечивает хранение Документов (Сведений) в течение 5 (пяти) лет с даты их получения.

⁸ При наличии технической возможности в информационной системе Компании. При этом Клиент (Инвестор) подтверждает, что нахождение функционала предоставления Документов в Информационной системе Компании в стадии разработки не является нарушением Компанией условий настоящего Договора.

2.7. Компания оставляет за собой право изменять требования к присвоению Клиенту статуса Инвестора, Квалифицированного инвестора, Особо квалифицированного инвестора в одностороннем порядке (в том числе путем размещения новой редакции соответствующего документа на сайте Компании).

2.8. Клиент до осуществления сделки (операции) по приобретению токенов ICO 2, 3 категории обязан уведомлять Компанию об утрате статуса Квалифицированного (Особо квалифицированного) инвестора в случае если Клиент перестал отвечать хотя бы одному из подтвержденных Документами (Сведениями) критериев.

Компания с момента получения уведомления об утрате Клиентом статуса Квалифицированного (Особо квалифицированного) инвестора или в случае не предоставления запрошенных Компанией Документов (Сведений) отказывает в реализации таким Клиентам токенов ICO соответствующей категории.

3. Общие условия о порядке и условиях совершения Сделок

3.1. Стороны путем заключения Договора условились, что цена Договора – это сумма, определяемая путем сложения сумм совершенных Инвестором Сделок.

На момент заключения договора Стороны оговорили, что Договор по состоянию «как есть» заключен на следующую цену:

- в случае, если в качестве Инвестора выступает юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) – на цену, не превышающую 4 000 базовых величин. В случае, если при совершении Инвестором Сделок их общая сумма превысит 4 000 базовых величин, Договор между Инвестором и Компанией, действующая от имени Заказчика ICO или от своего имени (в зависимости от содержания договора на создание и (или) размещение цифровых знаков (токенов) ICO), будет считаться заключенным на цену, превышающему вышеуказанную, с даты, когда эта цена будет превышена;

- в случае, если в качестве Инвестора выступает физическое лицо – на цену, не превышающую 2 000 базовых величин. В случае, если при совершении Инвестором Сделок их общая сумма превысит 2 000 базовых величин, Договор между Инвестором и Компанией, действующая от имени Заказчика ICO или от своего имени (в зависимости от содержания договора на создание и (или) размещение цифровых знаков (токенов) ICO), будет считаться заключенным на цену, превышающему вышеуказанную, с даты, когда эта цена будет превышена.

3.2. Для осуществления Сделок Компания получает от Инвестора Заявку, сформированную Инвестором в электронном виде в Информационной системе Компании, содержащую необходимые для совершения операции сведения.

Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в форму, порядок и содержания Заявки для обеспечения соблюдения требований законодательства, удобства Инвестора, изменения функционала Информационной системы Компании и в иных случаях.

Компания принимает и исполняет Заявку, отвечающую указанным требованиям, при наличии такой возможности и (или) отсутствия к исполнению каких-либо технических или законодательных препятствий, а также при соблюдении условий, установленных Договором и Публичной офертой.

3.3. Исполняя Заявку, Компания получает от Инвестора на свой текущий (расчетный) банковский счет, в свой электронный кошелек, на свой адрес (идентификатор) виртуального кошелька соответственно деньги, электронные деньги, цифровые знаки (токены) в целях совершения Сделки определенного настоящим Договором вида и передает Инвестору приобретенные цифровые знаки (токены) ICO.

При этом выполнение Компанией обязанности передать Инвестору цифровые знаки (токены) ICO от Заказчика ICO производится исключительно после выполнения Инвестором своей обязанности передать Компании деньги, электронные деньги или цифровые знаки (токены) WBC в зависимости от вида операции.

3.4. После совершения с Инвестором Сделки Компания отправляет Инвестору электронное сообщение, содержащее информацию о совершенной Сделке и ее условиях.

3.5. Компания обеспечивает возможность идентификации назначения полученных Компанией от Инвестора денег, электронных денег или цифровых знаков (токенов) WBC Инвестора, т.е. возможность однозначного определения Заявки, в рамках которой Инвестор передал Компании данные деньги, электронные деньги или цифровые знаки (токены) WBC.

3.6. Компания в одностороннем порядке отказывает Инвестору в осуществлении Сделок (финансовых операций) в случаях, установленных Законом Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и иными актами законодательства, локальными нормативными актами самой Компании, а также при наличии у Компании достаточных оснований полагать, что:

- Инвестор предлагает (намеревается) совершить (совершает) финансовую операцию через Компанию с видами цифровых знаков (токенов), в основе которых лежит принцип полной анонимизации совершаемых с ними сделок (операций);

- Инвестор (физическое лицо) планирует (предлагает) осуществить (осуществляет) расчеты по одной финансовой операции на сумму, равную или превышающую 100 базовых величин, иным способом, чем посредством банковского перевода или перевода электронных денег. При этом в случае предоставления Инвестором достоверных надлежащих документов, подтверждающих источник происхождения денежных средств, Компания при наличии достаточных оснований, определенных внутренними документами Компании, вправе исполнить такую финансовую операцию;

- Инвестор предлагает (намеревается) совершить (совершает) финансовую операцию с использованием адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, внесенных в реестр адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков, использовавшихся (используемых) для осуществления противоправной деятельности;

- Компанией установлена высокая степень риска использования Инвестором его адреса (идентификатора) виртуального кошелька для осуществления легализации доходов, полученных путем (участия в ней);

- Инвестор отказывается от предоставления Компании своих дополнительных идентификационных данных, а также документа, являющегося подтверждением источника происхождения денежных средств.

3.7. Стороны признают, что действия, осуществляемые каждой из Сторон при исполнении любого вида сделок в рамках Договора, не оказывают существенного влияния на спрос на цифровые знаки (токены) и (или) предложение цифровых знаков (токенов), рыночную цену цифровых знаков (токенов) или объем торгов цифровыми знаками (токенами), не имеют целью искусственное завышение либо занижение цен на цифровые знаки (токены) относительно уровня, складывающегося в обычных рыночных условиях. Стоимость цифровых знаков (токенов), являющихся предметом любого вида Сделок по Договору, признается Сторонами рыночной.

3.8. Расчет, условия и порядок уплаты Инвестором (взимания Компанией) вознаграждения Компании за осуществление Сделок с цифровыми знаками (токенами) определяется в соответствии с Положением об определении размера и порядка взимания с клиентов вознаграждения Компании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и размещенным на сайте Компании. Информация о размерах подлежащего уплате Инвестором (взимания Компанией) вознаграждения размещается на сайте Компании в разделе «Комиссии и сборы».

3.9. Компания не вправе размещать токены на условиях передачи их первыми владельцами белорусских рублей, иностранной валюты, электронных денег, токенов, иных объектов гражданских прав непосредственно Заказчику ICO (то есть минуя соответственно текущий (расчетный) банковский счет, электронный кошелек, адрес (идентификатор) виртуального кошелька Компании или иным образом минуя Компанию).

3.10. Компания осуществляет хранение документов и сведений о реализации токенов Инвесторам - первым владельцам (в том числе переписку, договоры), вести учет этих владельцев и количество переданных им цифровых знаков (токенов) ICO (в том числе обеспечивать надежное резервное копирование этих данных) в течение 5 (пяти) лет с даты осуществления реализации цифровых знаков (токенов) ICO.

3.11. В рамках создания и (или) размещения (выпуска) цифровых знаков (токенов) ICO соответствующей Декларацией «White Paper» ICO предусматривается порядок начисления, определения и выплаты Компанией по поручению Заказчика ICO Инвестору постоянного дохода («Доход Владелец»), исчисляемого в соответствии с условиями конкретной Декларации «White Paper» ICO, в виде доходных токенов WBC.

При начислении Инвестору доходных токенов WBC в соответствии с условиями конкретной Декларации «White Paper» ICO такие доходные токены WBC отображаются на ICO счете Инвестора.

При принятии Инвестором решения о выводе начисленных доходных токенов WBC с ICO счета Инвестора Инвестор инициирует перемещение доходных токенов WBC с ICO счета Инвестора на Электронный счет Клиента (Инвестора) в Информационной системе Компании, после чего инициирует, исполняет и завершает сделку в соответствии с условиями Публичной оферты о заключении договора купли-продажи, обмена цифровых знаков (токенов).

3.12. При досрочном погашении цифровых знаков (токенов) ICO в рамках Декларации «White Paper» ICO Компанией с Инвестора может взиматься комиссия в размере 0,25% (ноль целых двадцать пять сотых процента) от досрочно погашенной суммы, если иные условия не определены Положением об определении размера и порядка взимания с клиентов вознаграждения Компании, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора и размещенным на сайте Компании.

3.13. Компания приостанавливает (с незамедлительным уведомлением Инвесторов о приостановлении) размещение цифровых знаков (токенов) ICO в случае:

- начала процедуры реорганизации (ликвидации) Заказчика ICO;
- возбуждения в отношении Заказчика ICO производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);
- возникновения фактов неисполнения (ненадлежащего исполнения) Заказчиком ICO обязательств по находящимся в обращении эмиссионным ценным бумагам, токенам;
- в иных случаях, при наступлении обстоятельств, которые могут существенным образом повлиять на надлежащее исполнение Заказчиком ICO своих обязательств перед Инвесторами.

4. Порядок и условия осуществления Сделок в виде приобретения цифровых знаков (токенов) ICO Инвестором при отсутствии у Инвестора WBC⁹ на Электронном счете

4.1. Для осуществления сделки по приобретению Инвестором цифровых знаков (токенов) ICO Инвестор следует установленной в соответствующем разделе Информационной системы Компании последовательности действий и в течение отведенного в Информационной системе Компании таймером времени совершает перевод

⁹ Репрезентируемая валюта которых соответствует валюте выражения стоимости подлежащего приобретению Инвестором цифрового знака (токена) ICO.

указанного в Заявке количества денежных средств, электронных денег, цифровых знаков (токенов) (за исключением WBC, валюта выражения стоимости которых соответствует валюте выражения стоимости подлежащего приобретению Инвестором цифрового знака (токена) ICO) на текущий (расчетный) банковский счет, электронный кошелек, адрес (идентификатор) виртуального кошелька Компании (с учетом положений подпункта 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Договора и примечаний к нему).

4.2. В случае подтверждения системой интернет-платежей операции по зачислению на банковский счет, электронный кошелек Компании денежных средств, электронных денег Инвестора, подтверждения получения Компанией цифровых знаков (токенов) Инвестора на свой адрес (идентификатор) виртуального кошелька Компании (с учетом положений подпункта 1.1.1 пункта 1.1 настоящего Договора и примечаний к нему) осуществляет исполнение сделки, инициированной Инвестором, по покупке WBC, репрезентирующих валюту, соответствующую валюте выражения стоимости подлежащего приобретению Инвестором цифрового знака (токена) ICO, в целях дальнейшего перечисления WBC в пользу Заказчика ICO при дальнейшем осуществлении обмена WBC на цифровые знаки (токены) ICO.

Одновременно Компания, действующая от имени Заказчика ICO или от своего имени (в зависимости от содержания договора на создание и (или) размещение цифровых знаков (токенов) ICO), осуществляет зачисление количества цифровых знаков (токенов) ICO, соответствующего количеству приобретенных Инвестором WBC, на транзитный адрес (идентификатор) виртуального кошелька Компании, после чего на основании соответствующего распоряжения Инвестора Компанией завершается сделка путем обмена полученных в результате вышеуказанных юридически значимых действий цифровых знаков (токенов) WBC Инвестора на цифровые знаки (токены) ICO и передачи:

- в собственность Заказчика ICO - цифровых знаков (токенов) WBC на ICO счет Заказчика ICO в Информационной системе Компании, и
- в собственность Инвестора - цифровых знаков (токенов) ICO в Портфель токенов Инвестора в Информационной системе Компании.

4.3. Получение Инвестором цифровых знаков (токенов) ICO считается совершенным в момент отражения согласно действующим правилам (протоколам) соответствующей сети, в том числе, но не ограничиваясь, при наличии определенного количества подтверждений в реестре блоков транзакций (блокчейне) в зависимости от конкретного типа сети.

5. Порядок и условия осуществления Сделок в виде приобретения цифровых знаков (токенов) ICO Инвестором при наличии у Инвестора WBC¹⁰ на Электронном счете

5.1. Для осуществления сделки по приобретению Инвестором цифровых знаков (токенов) ICO Инвестор следует установленной в соответствующем разделе Информационной системы Компании последовательности действий и в течение отведенного в Информационной системе Компании таймером времени совершает перевод указанного в Заявке количества цифровых знаков (токенов) WBC, репрезентирующих валюту, соответствующую валюте выражения стоимости подлежащего приобретению Инвестором цифрового знака (токена) ICO, с Электронного счета Клиента (Инвестора) на транзитный адрес (идентификатор) виртуального кошелька Компании.

5.2. В случае подтверждения операции по зачислению WBC, репрезентирующих валюту, соответствующую валюте выражения стоимости подлежащего приобретению Инвестором цифрового знака (токена) ICO, с Электронного счета Клиента (Инвестора) на транзитный адрес (идентификатор) виртуального кошелька Компании, Компания,

¹⁰ Репрезентируемая валюта которых соответствует валюте выражения стоимости подлежащего приобретению Инвестором цифрового знака (токена) ICO.

действующая от имени Заказчика ICO или от своего имени (в зависимости от содержания договора на создание и (или) размещение цифровых знаков (токенов) ICO), осуществляет зачисление количества цифровых знаков (токенов) ICO, соответствующего количеству переданных Инвестором WBC, на транзитный адрес (идентификатор) виртуального кошелька Компании, после чего на основании соответствующего распоряжения Инвестора Компанией завершается сделка путем обмена полученных цифровых знаков (токенов) WBC Инвестора на цифровые знаки (токены) ICO и передачи:

- в собственность Заказчика ICO - цифровых знаков (токенов) WBC на ICO счет Заказчика ICO в Информационной системе Компании, и
- в собственность Инвестора - цифровых знаков (токенов) ICO в Портфель токенов Инвестора в Информационной системе Компании.

5.3. Получение Инвестором цифровых знаков (токенов) ICO считается совершенным в момент отражения согласно действующим правилам (протоколам) соответствующей сети, в том числе, но не ограничиваясь, при наличии определенного количества подтверждений в реестре блоков транзакций (блокчейне) в зависимости от конкретного типа сети.

6. Заверения и гарантии, предоставляемые Инвестором

6.1. Заключение Договора о приобретении цифровых знаков (токенов) ICO Инвестор гарантирует предоставление Компании полных и достоверных данных, в том числе, персональных данных, необходимых и достаточных для прохождения идентификации, верификации, совершения сделок по приобретению цифровых знаков (токенов) ICO, а также заверяет в следующем:

- Инвестор является правоспособным и дееспособным лицом, не ограничен в дееспособности любым из способов, установленных законодательством Республики Беларусь (иного государства, если применимо);

- Инвестор не проживает, не имеет места нахождения (не зарегистрирован, не учрежден) на территории стран, включенных Компанией в список запрещенных юрисдикций (опубликованный на сайте Компании), не является гражданином (подданным) таких стран, а в случае, если Инвестор является юридическим лицом - не имеет в указанных странах (на указанных территориях) представительств, филиалов или иных обособленных подразделений;

- Инвестор (в том числе, бенефициарные владельцы аффилированные лица, если применимо) не включен в перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской деятельности, перечень организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

- Инвестор ознакомлен со всеми документами, составляющим Договор, и приложениями к нему, понимает принцип взаимодействия Компании и Клиента (Инвестора) при осуществлении любого вида сделок в соответствии с Договором, обладает достаточным уровнем знаний (компетентности) для совершения любого вида сделок в соответствии с Договором;

- Инвестор ознакомлен с информацией о рисках, которым подвергаются лица, приобретающие цифровые знаки (токены), о том, что цифровые знаки (токены) не являются средством платежа, не обеспечиваются государством и приобретение цифровых знаков (токенов) может привести к полной потере денежных средств и иных объектов гражданских прав (инвестиций), переданных в обмен на цифровые знаки (токены) (в том числе в результате волатильности стоимости цифровых знаков (токенов), технических сбоев (ошибок), совершения противоправных действий, включая хищение);

- Инвестор должным образом проинформирован о том, что Компания принимает меры, которые направлены на предотвращение, выявление, пресечение и устранение последствий недобросовестного (неправомерного) использования инсайдерской

информации о цифровых знаках (токенах) и (или) манипулирования ценами на цифровые знаки (токены) и в полной мере подтверждает вышеуказанные сведения;

- Инвестор ранее никогда не являлся Клиентом, учетная запись (аккаунт) которого была заблокирована Компанией (полностью либо частично);

- Инвестор, не являющийся резидентом Республики Беларусь, дополнительно ко всему перечисленному в настоящем подпункте Договора, гарантирует и несет ответственность за причиненный Компании недостоверностью таких своих гарантий ущерб, в том, что установление отношений Инвестора с Компанией, реализация им своих прав и выполнение обязанностей на условиях Договора и неотъемлемых его частей никак не противоречит законодательству государства, гражданином (подданным) которого Инвестор является и (или) на территории которого он имеет постоянное место своего жительства в соответствии с видом на жительство (или аналогичным, схожим документом);

- Инвестор, являющийся физическим лицом – резидентом Республики Беларусь, намеревающимся приобрести токены ICO 2 и (или) 3 категории, гарантирует достоверность предоставляемых документов и иных сведений, подтверждающих соответствие критериям, которым должен соответствовать Квалифицированный или Особо квалифицированный инвестор, и несет ответственность за причиненный Компании недостоверностью таких своих гарантий ущерб.

6.2. В дополнение к заверениям и гарантиям, изложенным в пункте 6.1 настоящего Договора, заключением Договора Инвестор гарантирует и заверяет, что при осуществлении сделок в соответствии с подразделами 5, 4 настоящего Договора Инвестором используются принадлежащие ему текущие (расчетные) банковские счета, электронные кошельки.

Инвестор несет ответственность за правильность и достоверность информации, используемой при осуществлении сделок (операций) в соответствии с настоящим Договором.

6.3. В определенном настоящим Договором и его неотъемлемыми частями порядке в целях исполнения обязательств по Договору Компания запрашивает у Инвестора данные, в том числе, и персональные данные Инвестора, необходимые состав и объем которых определяется исходя из требований законодательства Республики Беларусь.

6.4. Предоставляя информацию о себе, в том числе в соответствии с настоящим подразделом Договора, Инвестор заверяет Компанию и несет персонально ответственность за причиненный Компании недостоверностью заверений ущерб.

7. Персональные данные Инвестора

7.1. Компания принимает все предусмотренные как законодательством Республики Беларусь, так и внутренними нормативными актами Компании меры для защиты данных, том числе, персональных данных Инвестора в соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З «О защите персональных данных». Инвестор, среди прочих предоставленных ему Компанией и законодательством Республики Беларусь прав в части защиты персональных данных, имеет право в любой момент обратиться в Компанию и:

- установить ограничение на обращение со своими персональными данными в том порядке, который установлен для этого внутренними правилами Компании и законодательством Республики Беларусь;

- получить персональные данные, имеющиеся у Компании, в структурированном виде в форме машинописного текста;

- требовать исправления Компанией имеющихся в персональных данных ошибок (неточностей);

- требовать удаления (уничтожения) Компанией персональных данных, имеющихся у Компании в установленном законодательством Республики Беларусь порядке;

- требовать уведомления третьих лиц, которым были переданы персональные данные, о фактах исправления всех имеющихся в них ошибок (неточностей) и факте их удаления (уничтожения) в порядке, предусмотренном внутренними правилами Компании и законодательством Республики Беларусь;

- возражать против обращения с персональными данными;

- не быть подвергнутым действию решения, сделанного только на основе автоматизированного обращения с персональными данными;

- получать прозрачную информацию о порядке реализации вышеуказанных прав в том порядке и сроки, которые предусмотрены законодательством Республики Беларусь.

7.2. Инвестор обязан уведомить Компанию об изменении данных (сведений), ранее переданных Компании в целях проведения своей идентификации и верификации, в срок не более трех рабочих дней с даты возникновения соответствующих изменений.

Компания обязана незамедлительно осуществить корректировку таких данных.

Ответственность и ущерб за нарушение срока уведомления лежит на Инвесторе.

8. Прочие положения.

8.1. Компания применяет (вправе применять) запрет на распоряжение, пользование средствами, цифровыми знаками (токенами) и (или) запрет на осуществление финансовых операций (сделок (операций) с цифровыми знаками (токенами), не являющихся финансовыми операциями) с Инвесторами:

- в отношении которых у Компании имеются основания полагать, что в процессе взаимодействия с Компанией ими совершается преступление или принимаются меры по сокрытию совершенного преступления;

- которые были включены в перечень организаций, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности;

- в отношении которых у Компании имеются достаточные основания полагать, что в процессе взаимодействия с Компанией ими осуществляется легализация доходов, полученных преступным путем, и (или) преступной деятельности;

- в отношении которых у Компании есть основания принимать указанные меры на основании локальных нормативных актов Компании и законодательства Республики Беларусь;

- в случаях, если у Компании имеются основания полагать, что в процессе взаимодействия с Компанией Инвестором допущено нарушение предоставленных при заключении настоящего Договора заверений и гарантий;

- в случаях направления Компанией в адрес Инвестора запроса о предоставлении информации, документов, необходимых для надлежащего совершения сделок в Информационной системе Компании, - до момента предоставления Инвестором запрашиваемых сведений, документов.

8.2. Договор действует с момента его заключения (момента акцепта Инвестором Публичной оферты) и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по Договору. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Беларусь.

8.3. Компания вправе в любое время отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке в случае выявления факта систематического осуществления Инвестором подозрительных финансовых операций (Сделок).

8.4. Компания вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Инвестора и исполнив Заявки, поступившие от Инвестора до такого уведомления, в порядке и на условиях, оговоренных Сторонами в Договоре.

8.5. Инвестор вправе расторгнуть Договор после выполнения по нему своих обязательств, прекратив (аннулировав) действие своей учетной записи (аккаунта).

8.6. Компания вправе изменить условия настоящего Договора и его неотъемлемых частей в одностороннем порядке. Изменения и дополнения вносятся Компанией и вступают в силу с даты их опубликования на сайте Компании.

8.7. Компания не гарантирует непрерывного доступа к своей Информационной системе, в том числе, непрерывного проведения транзакций (Сделок) при возникновении у нее или партнеров Компании каких-либо форс-мажорных обстоятельств.

Компания не несет никакой ответственности за непроведение транзакций (Сделок) должным образом, за возникновение любого рода ошибок, задержек, сбоев, в том числе технических, при проведении транзакций (Сделок), а также в случае, если транзакция (Сделка) не может быть начата, проведена, завершена в случаях, если работа и (или) доступ к Информационной системе Компании прервались при форс-мажорных обстоятельствах.

К форс-мажорным обстоятельствам применительно к Договору Стороны условились отнести: природные явления, пожары, забастовки, гражданские беспорядки, военные действия, сбой электропитания, сбой в снабжении электроэнергией, издание ограничительных и (или) запрещающих актов законодательства, волатильность объектов Сделок, интернет-сбой, террористические акты, а также нарушение нормального функционирования программного обеспечения, нарушения безопасности или кибератаки; противоправные деяния третьих лиц и подобные обстоятельства.

В случае наступления любых из указанных форс-мажорных обстоятельств Компания освобождается от выполнения любых обязательств в рамках Договора на время действия таких форс-мажорных обстоятельств.

Компания вправе временно приостановить работу своей Информационной системы как с уведомлением Инвестора, так и без уведомления по своему усмотрению, в случае профилактических работ (исключительно на время проведения профилактических работ), форс-мажорных обстоятельств или в иных случаях, предусмотренных Договором.

8.8. Стороны принимают меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из Договора, путем обязательного направления претензий. Срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) рабочих дней с момента направления претензии.

Стороны вправе инициировать досудебное урегулирование спора посредством процедуры медиации в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Если в досудебном порядке спор не будет разрешен, спор подлежит рассмотрению в компетентном суде по месту нахождения Компании.

Применимое материальное и процессуальное право – законодательство Республики Беларусь.

8.9. Любые электронные сообщения, направляемые Сторонами во исполнение настоящего Договора, в том числе, посредством электронной почты, учетной записи (аккаунта) Клиента (Инвестора), иных доступных сторонам средств и способов связи, позволяющих с должной степенью уверенности определить адресата и адресанта, признаются равными по юридической силе соответствующим документам на бумажном носителе, и порождают аналогичные им права и обязанности Сторон.